



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA CAPITAL
GABINETE DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

Processo: 0875144-52.2020.8.14.0301

Classe: REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)

AUTOR: Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

Endereço: Avenida Governador Magalhães Barata 1201, 1201, Cosanpa, São Brás, BELÉM - PA - CEP: 66060-901

RÉU: Nome: MULTITUDE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS

Endereço: Rua Joaquim Fonseca, Castanheira, BELÉM - PA - CEP: 66645-140

Trata-se de **Ação de Reintegração de Posse** de bem imóvel proposta por COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ em desfavor de MULTITUDE DE OCUPANTES NÃO IDENTIFICADOS.

Alega o autor que possuía o imóvel situado à Rua Rouxinol, com a Rua Sol Nascente, limitando-se com o Parque Ambiental Bairro: Castanheira, cidade de Belém/PA, onde há instalada uma estação elevatória de esgoto, a qual é parte de toda a extensão do Parque Ambiental do Utinga. Em seguida informa que tomou conhecimento recentemente de que aproximadamente 20 pessoas físicas não identificadas, lideradas por uma pessoa conhecida tão somente por "Odiceia", têm ocupado irregular e ilicitamente o imóvel desde pelo menos o último dia 09/10, colocando em risco a saúde pública da população do Município de Belém e o patrimônio público da autora, tendo em vista que têm erigido construções e despejado entulho sobre o terreno, o que pode vir a afetar a prestação do serviço público em pela autora, essencial à população, pois o seu uso é justamente para o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, evidenciando-se o interesse público primário.

Afora tais inconvenientes, vários outros foram narrados pela autora que ingressou com a presente demanda pleiteando a sua reintegração.

Juntou documentos.

É o relatório.

DECIDO.

A liminar deve ser deferida, visto que, a esta altura, já são presentes os requisitos do art. 560 do Código de Processo Civil, conquanto com as limitações derivadas da situação de início do processo, é recomendável a aplicação do art. 562 do mesmo código.

Assim dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, os documentos trazidos com a inicial, permitem admitir a posse da autora, conforme documentos instruídos pela mesma na inicial, qual seja, a escritura pública (ID. 21611105, 21611106 e 21611111). Assim, colaciono:

EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE POSSE ADVINDA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AQUISIÇÃO DA POSSE COMPROVADA - QUALIDADE DE POSSUIDOR INDIRETO QUE NÃO RETIRA A LEGITIMIDADE PARA O MANEJO DA AÇÃO COM PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - AQUISIÇÃO EM DATA ANTERIOR À PRÓPRIA DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM QUE O IMÓVEL FOI OBJETO DE PENHORA E POSTERIORMENTE ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA PELO REQUERIDO AGRAVADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A aquisição da posse decorrente de escritura pública de compra e venda de imóvel, autoriza a concessão de liminar possessória requerida nos embargos de terceiro pelo adquirente para defesa de sua posse, máxime se a aquisição se deu em data anterior à própria distribuição da demanda executiva sobre a qual houve a penhora do mesmo bem que, posteriormente fora levado à hasta pública no âmbito da execução e adquirido pelo agravado.

(TJ-MT - AI: 00125213820168110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/06/2016)

Pelos fatos narrados, bem como com o que se observou e colheu das provas apresentadas de plano na inicial, é cediço que o esbulho restou caracterizado. Observo que a ocupação é recente ao tempo da ação, cabendo a antecipação da medida, sob pena da perda definitiva da posse.

A liminar não é faculdade e sim dever do juiz quando presentes os requisitos, como decidiu o TJRS, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 927. POSSE. ART.1207 DO CCB. INVASÃO DO IMÓVEL. No caso, há elementos de prova suficientes a demonstrar os requisitos do art. 927 do CPC, impondo-se a reintegração de posse dos autores no imóvel. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70018555672, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José

Por força do atual momento de Pandemia da Covid-19, entendo ser dispensável audiência de justificação, até porque a inicial apresentou o documento indispensável para comprova do alegado pela autora o que enseja o deferimento da presente reintegração.

Em razão dos fundamentos alinhados, na forma da primeira parte do art. 562 do Código de Processo Civil, **DEFIRO, pois, a reintegração liminar na posse**, com fundamento nos arts. 560 a 562 do Código de Processo Civil.

Cumprido o mandado, cite-se os réus e demais pessoas que se encontram na área, nos 5 dias subsequentes, para contestar o pedido em 15 dias, se tiverem advogado comum ou 30 dias, se tiverem advogados diferentes, sob pena de revelia e confissão, nos termos dos artigos 334 e 344 do Código de Processo Civil.

A cópia deste despacho servirá como mandado nos termos do art. 1º, do Provimento 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Belém, 14 de janeiro de 2021

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Praça Felipe Patroni, S/N, FÓRUM CÍVEL - 2º ANDAR, Cidade Velha, BELÉM - PA - CEP: 66015-260

